SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DAN

…

TENTANG

PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK ASET PATROLI TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR :

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari … tanggal … bulan …… tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat,** antara:

1. **Octavianus Budi Susanto, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Proklamasi NO. 56, RT. 10/RW.2, pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320, berdasarkan Keputusan Kepala Bakamla RI Nomor 278 Tahun 2024 tanggal 27 September 2024 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 361 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan

2. …, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. Telah diadakan proses pemilihan penyedia sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Peraturan Presiden RI nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: … tanggal … untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang";
3. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
5. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah;

8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 119.01.1.119395/2024;
9. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 170.K/HK.02/DJM/2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) Yang Dipasarkan di Dalam Negeri.
10. Peraturan Badan Keamanan Laut RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut;
11. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut RI Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Bakamla RI Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Badan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas kapal patroli di Lingkungan Bakamla RI;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama penyediaan Bahan Bakar Minyak untuk aset patroli, melalui kerja sama penyediaan BBM Tahun Anggaran 2025 (selanjutnya disebut "Kontrak"), dengan menyatakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kontrak ini adalah sebagai dasar pengikatan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pengadaan Bahan Bakar Minyak serta pelayanannya;
2. Tujuan Kontrak ini adalah untuk menjamin kelancaran suplai Bahan Bakar Minyak pembayarannya, termasuk pelayanan yang diperlukan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kontrak meliputi :

1. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan dan melayani kebutuhan Bahan Bakar Minyak **PIHAK PERTAMA** dengan harga keekonomian;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk seluruh kegiatan operasionalisasi aset patroli melalui **PIHAK KEDUA** serta melakukan pembayaran atas Bahan Bakar Minyak yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pendistribusian, pengiriman, penyimpanan dan penitipan Bahan Bakar Minyak yang telah dibeli oleh **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA** tersebut sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

SPESIFIKASI BBM

Spesifikasi teknis dan mutu Bahan Bakar Minyak sebagaimana tercantum dalam Kontrak ini harus sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 170.K/HK.02/DJM/2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) Yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

Pasal 4

PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK

1. Penyerahan Bahan Bakar Minyak dilakukan secara langsung dari Depo PT. Pertamina atau tempat penyimpanan BBM yang dimiliki atau dikelola **PIHAK KEDUA** kepada aset Patroli atau tempat penyimpanan milik **PIHAK PERTAMA**;
2. Mekanisme penyerahan Bahan Bakar Minyak adalah sebagai berikut :
   a. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak harus didasarkan Surat Perintah Pengisian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat **PIHAK PERTAMA** yang berwenang, menurut jenis, jumlah serta jangka waktu penyerahan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengisian;
   b. Berdasarkan Surat Perintah Pengisian tersebut, selanjutnya **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh dalam proses pengiriman Bahan Bakar Minyak sampai diserahterimakan kepada aset Patroli;
   c. Peralihan risiko dan tanggung jawab Bahan Bakar Minyak dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** terjadi setelah proses serah terima Bahan Bakar Minyak selesai dilakukan dengan ditandatanganinya dokumen serah terima oleh para petugas/perwakilan **PARA PIHAK**;

d. Penyerahan Bahan Bakar Minyak dari **PIHAK KEDUA** kepada aset Patroli sesuai Surat Perintah Pengisian dan dibuat Berita Acara Penyerahan Bahan Bakar Minyak;

e. **PIHAK PERTAMA** memberikan batas waktu penyerahan Bahan Bakar Minyak kepada aset patroli maksimal 3 (tiga) hari setelah Surat Perintah Pengisian diterima oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila penyerahan Bahan Bakar Minyak melebihi batas waktu yang ditentukan maka **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan alasan keterlambatan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;

3. Dokumen yang dipersyaratkan saat pengiriman atau penyerahan Bahan Bakar Minyak dari **PIHAK KEDUA** kepada aset Patroli adalah sebagai berikut :

   a. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina (*Delivery Order/ Loading Order/ Bill of Loading/*Surat Pengantar Pengantaran);

   b. Melampirkan Hasil Uji Laboratorium Kandungan BBM (*Test Report*) saat *Loading* dari Depot Pertamina ke mobil tangki;

   c. Melampirkan dokumen hasil uji mutu BBM yang dilaksanakan pada saat BBM akan diisi ke dalam Aset Negara/Aset Patroli.

4. Penyerahan Bahan Bakar Minyak dapat dilakukan sesuai situasi dan kondisi setempat baik menggunakan mobil tangki, *Self-Propelled Oil Barge* (SPOB) atapun drum.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
RISIKO DAN PERALIHAN HAK

1. Risiko, tanggung jawab dan peralihan hak atas Bahan Bakar Minyak akan beralih dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah terjadi penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kontrak ini, dengan ditandatangani dokumen serah terima oleh petugas yang ditunjuk masing-masing oleh **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal terjadi sisa BBM pada akhir tahun anggaran 2024 dikarenakan tidak tersedianya tempat penyimpanan milik **PIHAK PERTAMA** sehingga mengharuskan sisa BBM milik **PIHAK PERTAMA** dititipkan di tempat penyimpanan milik dan/atau yang dikelola **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam Berita Acara Penitipan, maka **PIHAK**

KEDUA menanggung segala risiko dan bertanggung jawab atas BBM milik **PIHAK PERTAMA** tanpa adanya pembebanan biaya apapun pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
PENAGIHAN

1. **PIHAK KEDUA** mengajukan surat penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** atas penyerahan Bahan Bakar Minyak yang telah dilaksanakan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan dalam pembayaran setiap termin yang memuat jumlah volume dan nilai rupiah untuk selanjutnya dilaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) atas data, dokumen dan jika diperlukan dilaksanakan pengecekan fisik;
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** menemukan ketidakcocokan jumlah volume dan nilai rupiah yang tercantum dalam penagihan atau dokumen kurang lengkap, maka **PIHAK PERTAMA** melakukan konfirmasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk meneliti kembali kebenaran jumlah baik volume maupun rupiah, serta melengkapi dokumen penyerahan/penerimaan Bahan Bakar Minyak;
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) yang meliputi antara lain kesesuaian data, dokumen pengisian setiap termin dan secara bersama-sama menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan yang akan dijadikan dasar pencairan dana pembayaran Bahan Bakar Minyak melalui KPPN Jakarta I.

Pasal 8
SOSIALISASI

Dalam hal pelaksanaan kontrak ini, agar PARA PIHAK melakukan sosialisasi kepada jajarannya untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pasal 9
ANALISA DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan Kontrak ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap triwulan selama pelaksanaan kontrak.

Pasal 10
JENIS, NILAI KONTRAK DAN PEMBIAYAAN

1. Pengadaan Barang ini menggunakan jenis **Kontrak Harga Satuan**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Nilai Kontrak senilai **Rp 383.623.723.500,00** (tiga ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Nilai tersebut sudah termasuk pajak yang dipersyaratkan dalam ketentuan pembelian BBM.
3. Harga BBM adalah harga keekonomian (industri) yang berlaku pada saat pengisian BBM, yang dikeluarkan secara resmi secara periodik oleh PT. Pertamina Patra Niaga dan mendapat persetujuan Pemerintah. **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan **PIHAK PERTAMA** segala bentuk perubahan harga secara periodik;
4. Sumber pembiayaan Kontrak ini dibebankan pada DIPA Bakamla RI Tahun Anggaran 2024 nomor : SP DIPA- 119.01.1.119395/2024.

Pasal 11

CARA PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati **PIHAK KEDUA**. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan bertahap sebanyak **….** **Termin** dengan sebelumnya melengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut:

1. **Termin Pertama** dibayarkan sebesar … % dari nilai Kontrak atau tidak lebih dari Rp … setelah prestasi pekerjaan mencapai …% dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :
   a. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
   b. Berita Acara Serah Terima Barang antara **PIHAK KEDUA** dan petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
   c. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina Patra Niaga;
   d. Melampirkan Harga Release PT. Pertamina Patra Niaga yang berlaku secara periodik;
   e. Melampirkan Surat Delivery Order (DO) dan Receipt for Bunker (RFB);
   f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
   g. Berita Acara Pembayaran;
   h. Faktur Pajak;
   i. *Receipt Payment* atau Sales Slip PT. Pertamina Patra Niaga sebagai bukti pembayaran PBBKB;
   j. Berita Acara Pencocokan dan Penelitian;
   k. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) bermaterai;
   l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Keabsahan Dokumen bermaterai.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. **Termin Kedua** dibayarkan sebesar … % dari nilai Kontrak atau tidak lebih dari Rp … setelah prestasi pekerjaan mencapai …% dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :
   a. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
   b. Berita Acara Serah Terima Barang antara **PIHAK KEDUA** dan petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
   c. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina Patra Niaga;
   d. Melampirkan Harga Release PT. Pertamina Patra Niaga yang berlaku secara periodik;
   e. Melampirkan Surat Delivery Order (DO) dan Receipt for Bunker (RFB);
   f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
   g. Berita Acara Pembayaran;
   h. Faktur Pajak;
   i. *Receipt Payment* atau Sales Slip PT. Pertamina Patra Niaga sebagai bukti pembayaran PBBKB;
   j. Berita Acara Pencocokan dan Penelitian;
   k. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) bermaterai;
   l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Keabsahan Dokumen bermaterai.
3. **Termin Ketiga** dibayarkan dibayarkan sebesar … % dari nilai Kontrak atau tidak lebih dari Rp … setelah prestasi pekerjaan mencapai …% dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :
   a. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
   b. Berita Acara Serah Terima Barang antara **PIHAK KEDUA** dan petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
   c. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina Patra Niaga;
   d. Melampirkan Harga Release PT. Pertamina Patra Niaga yang berlaku secara periodik;
   e. Melampirkan Surat Delivery Order (DO) dan Receipt for Bunker (RFB);
   f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
   g. Berita Acara Pembayaran;
   h. Faktur Pajak;
   i. *Receipt Payment* atau Sales Slip PT. Pertamina Patra Niaga sebagai bukti pembayaran PBBKB;
   j. Berita Acara Pencocokan dan Penelitian;
   k. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) bermaterai;
   l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Keabsahan Dokumen bermaterai.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

4. **Termin Keempat** dibayarkan dibayarkan sebesar … % dari nilai Kontrak atau tidak lebih dari Rp … setelah prestasi pekerjaan mencapai …% dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :
   a. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
   b. Berita Acara Serah Terima Barang antara **PIHAK KEDUA** dan petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
   c. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina Patra Niaga;
   d. Melampirkan Harga Release PT. Pertamina Patra Niaga yang berlaku secara periodik;
   e. Melampirkan Surat Delivery Order (DO) dan Receipt for Bunker (RFB);
   f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
   g. Berita Acara Pembayaran;
   h. Faktur Pajak;
   i. *Receipt Payment* atau Sales Slip PT. Pertamina Patra Niaga sebagai bukti pembayaran PBBKB;
   j. Berita Acara Pencocokan dan Penelitian;
   k. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) bermaterai;
   l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Keabsahan Dokumen bermaterai.
5. **Termin Kelima** dibayarkan dibayarkan sebesar … % dari nilai Kontrak atau tidak lebih dari Rp … setelah prestasi pekerjaan mencapai …% dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :
   a. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
   b. Berita Acara Serah Terima Barang antara **PIHAK KEDUA** dan petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
   c. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina Patra Niaga;
   d. Melampirkan Harga Release PT. Pertamina Patra Niaga yang berlaku secara periodik;
   e. Melampirkan Surat Delivery Order (DO) dan Receipt for Bunker (RFB);
   f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
   g. Berita Acara Pembayaran;
   h. Faktur Pajak;
   i. *Receipt Payment* atau Sales Slip PT. Pertamina Patra Niaga sebagai bukti pembayaran PBBKB;
   j. Berita Acara Pencocokan dan Penelitia;
   k. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) bermaterai;
   l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Keabsahan Dokumen bermaterai.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

6. **Termin Keenam** dibayarkan dibayarkan sebesar … % dari nilai Kontrak atau tidak lebih dari Rp … setelah prestasi pekerjaan mencapai …% dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :
   a. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
   b. Berita Acara Serah Terima Barang antara **PIHAK KEDUA** dan petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
   c. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina Patra Niaga;
   d. Melampirkan Harga Release PT. Pertamina Patra Niaga yang berlaku secara periodik;
   e. Melampirkan Surat Delivery Order (DO) dan Receipt for Bunker (RFB);
   f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
   g. Berita Acara Pembayaran;
   h. Faktur Pajak;
   i. *Receipt Payment* atau Sales Slip PT. Pertamina Patra Niaga sebagai bukti pembayaran PBBKB;
   j. Berita Acara Pencocokan dan Penelitian;
   k. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) bermaterai;
   l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Keabsahan Dokumen bermaterai.

7. **Termin Ketujuh** dibayarkan dibayarkan sebesar … % dari nilai Kontrak atau tidak lebih dari Rp … setelah prestasi pekerjaan mencapai …% dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :
   a. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
   b. Berita Acara Serah Terima Barang antara **PIHAK KEDUA** dan petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
   c. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina Patra Niaga;
   d. Melampirkan Harga Release PT. Pertamina Patra Niaga yang berlaku secara periodik;
   e. Melampirkan Surat Delivery Order (DO) dan Receipt for Bunker (RFB);
   f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
   g. Berita Acara Pembayaran;
   h. Faktur Pajak;
   i. *Receipt Payment* atau Sales Slip PT. Pertamina Patra Niaga sebagai bukti pembayaran PBBKB;
   j. Berita Acara Pencocokan dan Penelitian;
   k. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) bermaterai;
   l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Keabsahan Dokumen bermaterai.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

8. **Termin Kedelapan** dibayarkan dibayarkan sebesar … % dari nilai Kontrak atau tidak lebih dari Rp … setelah prestasi pekerjaan mencapai …% dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :
   a. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
   b. Berita Acara Serah Terima Barang antara **PIHAK KEDUA** dan petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
   c. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina Patra Niaga;
   d. Melampirkan Harga Release PT. Pertamina Patra Niaga yang berlaku secara periodik;
   e. Melampirkan Surat Delivery Order (DO) dan Receipt for Bunker (RFB);
   f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
   g. Berita Acara Pembayaran;
   h. Faktur Pajak;
   i. *Receipt Payment* atau Sales Slip PT. Pertamina Patra Niaga sebagai bukti pembayaran PBBKB;
   j. Berita Acara Pencocokan dan Penelitian;
   k. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) bermaterai;
   l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Keabsahan Dokumen bermaterai.

Pasal 12

PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Bahan Bakar Minyak akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer dari KPPN Jakarta I kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan.

Kepada :
Bank :
Kantor Cabang :
Nomor Rekening :

Pasal 13

JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) sebesar 5% dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal penandatangan kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP);
3. Jaminan pelaksanaan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah diterbitkannya SPPBJ atau sebelum ditandatanganinya Kontrak;
4. Penerima manfaat adalah Pihak yang akan menjadi tertanggung dalam jaminan pelaksanaan yaitu Bakamla RI dhi Direktur Operasi Laut Bakamla RI selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
5. **PIHAK KEDUA** menjamin menyiapkan fasilitas berupa tempat penyimpanan milik dan/atau yang dikelola **PIHAK KEDUA** untuk penitipan BBM milik PIHAK PERTAMA jika terjadi sisa BBM pada akhir tahun anggaran 2024 tanpa dikenakan dan/atau dipungut biaya apapun;
6. **PIHAK KEDUA** memberikan Jaminan atas Penitipan BBM sisa milik **PIHAK PERTAMA** berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah, jika terjadi sisa BBM pada akhir tahun anggaran 2024. Pihak yang akan menjadi tertanggung dalam Bank Garansi yaitu Bakamla RI dhi Direktur Operasi Laut Bakamla RI selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 14

DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. Addendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
   b. Kontrak;
   c. Syarat-syarat khusus kontrak;
   d. Syarat-syarat umum kontrak;
   e. Dokumen Penawaran (surat penawaran dan penawaran harga);
   f. Spesifikasi teknis;
   g. Gambar-gambar (apabila ada);
   h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
   i. Dokumen lainnya, seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 15

TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

1. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan **PIHAK KEDUA**, para karyawan, para kontraktor dan wakilnya dari setiap dan semua kerugian, kehilangan, cidera dan tanggung jawab hukum dan semua tuntutan yang timbul serta biaya dalam bentuk apapun, sebagai akibat dari luka-luka/kecelakaan atau kematian seseorang dan untuk kerusakan, kehilangan dari harta benda yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK PERTAMA** yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan kontrak ini;
2. **PIHAK KEDUA** setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan **PIHAK PERTAMA**, para karyawan, para kontraktor dan wakilnya dari setiap dan semua kerugian, kehilangan, cidera dan tanggung jawab hukum dan semua tuntutan yang timbul serta biaya dalam bentuk apapun, sebagai akibat dari luka-luka/kecelakaan atau kematian seseorang dan untuk kerusakan, kehilangan dari harta benda yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA** yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan kontrak ini;
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing bertanggungjawab untuk dan wajib membela, mengganti rugi dan membebaskan Pihak Lainnya dan terhadap semua tuntutan atas kematian dari atau cidera pribadi atas Pihak Lainnya dan kerusakan atau kerugian atas harta milik mereka yang timbul yang berhubungan secara langsung dengan Kontrak ini;
4. Yang dimaksud dengan "Pihak Lainnya" dalam pasal ini adalah Pihak manapun selain **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 16

PEMUTUSAN KONTRAK

1. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pemutusan Kontrak melalui pengadilan, **PARA PIHAK** dapat memutuskan Kontrak ini secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemutusan dimaksud dan berlaku efektif;
2. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak ini sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas atau apabila telah berakhir jangka waktunya, maka kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terlaksana sampai dengan tanggal berakhirnya Kontrak ini tetap menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan;
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kontrak apabila terjadi Keadaan Kahar melebihi 90 (Sembilan puluh) hari kalender. Dalam hal demikian **PARA PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi apapun kepada PIHAK lainnya dalam bentuk apapun juga, kecuali pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK

hingga dengan terjadinya Keadaan Kahar, keadaan kahar ditetapkan dan/atau dikeluarkan oleh pihak lainnya yang memiliki kewenangan atas kondisi kahar dimaksud sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

PAJAK-PAJAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**, dikecualikan pajak-pajak yang menjadi kewajiban Penyedia kepada pihak lainnya adalah menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**;

Pasal 18

KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah bencana alam, gempa bumi, banjir, topan, epidemic, pemogokan masal, perang, huru-hara dan gangguan keamanan terorisme, dan *shut down* Kilang yang tidak terencana;
2. **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dan di luar kendali yang wajar dari setiap PIHAK dan bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu PIHAK ("Keadaan Kahar"), kecuali kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar;
3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar tersebut, PIHAK yang mengalami kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 x 24 jam;
4. Pemberitahuan tentang adanya Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas harus diikuti dengan keterangan tertulis dari pihak lainnya yang memiliki kewenangan atas kondisi kahar dimaksud sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
5. Apabila Keadaan Kahar berlangsung dalam kurun waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender maka **PARA PIHAK** dapat merundingkan kembali kelanjutkan pelaksanaannya.

Pasal 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kontrak ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat;

2. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat mencapai kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 20

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Kontrak ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dan **PARA PIHAK** menghendaki untuk ditambah atau diubah, maka hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam ADDENDUM yang dilaksanakan maksimal dua minggu sebelum proses penagihan dilaksanakan.

Pasal 21

SANKSI

1. **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi jika:

   a. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab;
   b. Terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan **PIHAK KEDUA**;
   c. Ditemukan adanya ketidaksesuaian kualitas maupun kuantitas dalam proses pelaksanaan pekerjaan;
   d. Terlambat menyalurkan Bahan Bakar Minyak dengan alasan yang tidak dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

2. Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa teguran/peringatan maksimal dua kali secara tertulis sebelum dilakukan *blacklist* (daftar hitam);
3. **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban mengganti biaya kerugian yang timbul dan diderita oleh **PIHAK PERTAMA** apabila dalam pelaksanaan pengiriman Bahan Bakar Minyak mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Pengisian yang menyebabkan timbulnya kerusakan aset milik **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa denda atas keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan dari nilai sisa kontrak yang belum diselesaikan pada akhir periode kontrak yang sudah disepakati;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 22

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara Para Pihak disampaikan dalam bentuk tertulis ke alamat sebagai berikut:

BADAN KEAMANAN LAUT Jl. Proklamasi No.56, RT.10/RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 Untuk Perhatian : Octavianus Budi Susanto, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla. Telphone : … Email : ppkditopsla@gmail.com	**PT.** JL. Untuk Perhatian : Telphone : … Email : …

Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan :

a) Tanda terima surat tertulis melalui jasa kurir;
b) Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
c) Email;
d) Hasil faksimile OK.

Pasal 23

LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan segala informasi, data dan keterangan yang diketahui berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak ini selama jangka waktu pelaksanaannya. Ketentuan ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun setelah berakhirnya Kontrak;
2. Seluruh ketentuan dan pelaksanaan Kontrak ini berdasarkan Hukum Indonesia, dan **PARA PIHAK** menyatakan akan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaksanaan Kontrak ini;
3. **PARA PIHAK** tidak dibenarkan dengan dalih apapun mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya yang timbul karena Kontrak ini kepada Pihak Ketiga manapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK yang lain.

Pasal 24

MASA BERLAKU

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 25

PENUTUP

Dengan demikian, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama **Badan Keamanan Laut RI**	Untuk dan atas nama **PT. …**
Direktur Operasi Laut	…
selaku	selaku
PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Oc. Budi Susanto, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla.	
LAKSAMANA PERTAMA BAKAMLA	…

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

SEMULA:-

Klausul dalam SSUK	Pengaturan dalam SSKK
1. **Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi**	Pihak Kedua akan dikenakan sanksi jika: a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; b. Terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa; c. Ditemukan adanya ketidaksesuaian kualitas maupun kuantitas dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
2. **Korespondensi**	Alamat PARA PIHAK sebagai berikut: 2.1 Satuan kerja Penandatangan Kontrak : **Bakamla RI** Nama : Octavianus Budi Susanto, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla. Alamat : Jl. Proklamasi No. 56, RT.10/RW.2, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320 Telepon :…. Website : https:// bakamla.go.id Email : ppkditopsla@gmail.com 2.2 Penyedia: … Nama : … Alamat : … Telepon : … Website : … Email : …
3. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**	3.1 Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: Sebagian pekerjaan dapat disubkontrakkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen 3.2 Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak.

4.	**Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**	4.1	PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan selama: 344 (tiga ratus empat puluh empat) hari kalender; atau
		4.2	PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal Surat Pengisian disetujui oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal 31/12/2025 (Tiga Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima).
5.	**Inspeksi Pabrikasi**	5.1	Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan [Ya/Tidak]: ya
		5.2	Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada waktu yang ditentukan.
6	**Pengepakan**	6.1	Barang yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA diantarkan kepada alamat tujuan sesuai dengan permintaan serta memperhatikan ketepatan kuantitas dan kualitas barang.
		6.2	PIHAK KEDUA dilarang membuka segel dan memanipulasi baik mengurangi dan menambah dengan barang lainnya selama proses pengangkutan dari depo Pertamina ke lokasi tujuan tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
7	**Serah Terima**	7.1	Serah Terima dilakukan pada: tujuan akhir penerima sesuai surat perintah pengisian BBM dari PIHAK PERTAMA;
		7.2	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA adalah : a. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak harus didasarkan Surat Perintah Pengisian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang, menurut jenis, jumlah serta jangka waktu penyerahan yang ditetapkan; b. Berdasarkan Surat Perintah Pengisian tersebut, selanjutnya PIHAK KEDUA melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh dalam proses pengiriman Bahan Bakar Minyak sampai di Aset Patroli; c. Peralihan resiko dan tanggung jawab Bahan Bakar Minyak dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terjadi setelah proses serah terima Bahan Bakar Minyak di Aset patroli selesai dilakukan dengan ditandatanganinya dokumen serah terima oleh para petugas/perwakilan PARA PIHAK;

d. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina (Delivery Order/Loading Order/Bill of Loading/Surat Pengantar Pengantaran);

e. Melampirkan Hasil Uji Laboratorium Kandungan BBM (Test Report) saat Loading dari Depot Pertamina ke mobil tangki dan pada saat proses pengisian ke Aset patroli.

f. Melampirkan dokumen hasil uji mutu BBM yang dilaksanakan pada saat BBM akan diisi ke dalam Aset Negara/Aset Patroli.

7.3 Dokumen persyaratan pada poin 7.2 harus sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA sebelum proses pembayaran per termin dilaksanakan. Jika dokumen tidak diterima, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

7.4 PIHAK KEDUA menggunakan transportasi baik mobil tangki, SPOB ataupun drum sesuai dengan spesifikasi barang.

8 Jaminan Pelaksanaan

8.1 PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan jaminan pelaksanaan berupa (performance bond) sebesar 5% dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah;

8.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal penandatangan kontrak dan masa berlakunya tidak kurang sampai dengan serah terima pekerjaan;

8.3 Penerima manfaat : Pihak yang akan menjadi tertanggung dalam jaminan pelaksanaan yaitu Bakamla RI dhi. PPK Operasi Laut Bakamla RI;

9 Transportasi

9.1 Tempat Tujuan Pengiriman: Sesuai dengan Surat Perintah Pengisian BBM dari PIHAK PERTAMA;

9.2 Tempat Tujuan Akhir: Aset Patroli dan atau tempat penyimpanan yang ditunjuk;

9.3 PIHAK KEDUA wajib menyediakan fasilitas maupun armada sebagai sarana pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari tempat penyimpanan sampai ke Aset Patroli tanpa membebankan biaya tambahan.

10 Pemeriksaan dan/atau Pengujian

10.1 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh masing – masing pihak yang telah ditentukan;

10.2 Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Kualitas dan Kuantitas Barang;

10.3 Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Tempat Tujuan Akhir Pengiriman dhi. Aset Patroli;

10.4 Melaksanakan uji mutu pada saat BBM akan diisi ke dalam tangki Aset Patroli.

11	**Perpanjangan Waktu**	PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan perpanjangan waktu.
12	**Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**	12.1 PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila berdasarkan penelitian dan evaluasi pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak akan mampu menyelesaian keseluruhan pekerjaan. 12.2 Keputusan melakukan pemutusan kontrak merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan manfaat dan resiko, efektivitas serta ketersediaan anggaran pada tahun anggaran berikutnya; 12.3 Terjadi Keadaan Kahar atau *Force Majeure* yang menghalangi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK yang disepakati telah melewati jangka waktu serta proses sebagaimana di atur dalam perjanjian ini dan/atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
13	**Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**	13.1 PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA dengan alasan-alasan/kondisi-kondisi tertentu yang dapat diterima PIHAK PERTAMA dengan konsekuensi PIHAK PERTAMA dapat mengganti/menunjuk pihak ketiga yang memiliki kemampuan teknis dan/atau minimal sama, pembiayaan atas beban PIHAK KEDUA; 13.2 Apabila PIHAK KEDUA hendak mengundurkan diri atau menghentikan Perjanjian ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya dalam masa 1 (satu) bulan sebelumnya; 13.3 PIHAK KEDUA mengajukan pemutusan kontrak apabila PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK.

14	**Keadaan Memaksa/*Force Majeure***	14.1 Yang dapat di golongkan ke dalam Keadaan Kahar atau *Force Majeure* adalah: a. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, petir dan tanah longsor; b. Bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, epidemi, danwabah penyakit; c. Bencana sosial seperti konflik, sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat antara lain berupa peperangan, kerusuhan, revolusi dan teror; d. Pemogokan; e. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah; dan/ atau; f. Gangguan industri lainnya. 14.2 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar atau *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis tentang *Force Majeure* dari Pejabat/instansi yang berwenang untuk itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari kalender sejak terjadinya kahar atau *Force Majeure*; 14.3 Keadaan Kahar atau *Force Majeure* tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan kelalaian PARA PIHAK; 14.4 Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kewajiban yang disebabkan karena Keadaan Kahar atau *Force Majeure* tersebut sepanjang alasan-alasannya dapat diterima; 14.5 Semua kerugian yang timbul atau di derita salah satu pihak karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain; 14.6 Setelah terjadinya Keadaan Kahar atau *Force Majeure*, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Amandemen atau Addendum Perjanjian.
15	**Hak dan Kewajiban PARA PIHAK**	15.1 PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dalam hal penyediaan dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Industri ini dari Depo Pertamina sampai dengan aset patroli;

15.2 PIHAK PERTAMA berhak melayangkan keluhan atau klaim kepada PIHAK KEDUA bilamana terjadi ketidaksesuaian dalam hal pekerjaan dengan pertimbangan segala hal terkait dan diakibatkan oleh kesengajaan;

15.3 PIHAK PERTAMA berkewajiban membayarkan tagihan sesuai invoice yang dikeluarkan PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan jumlah dan tata cara pembayaran yang di sepakati PARA PIHAK;

15.4 PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan penjelasan bilamana terjadi keterlambatan pembayaran tagihan kepada PIHAK KEDUA;

15.5 PIHAK KEDUA berkewajiban menjamin kelancaran pengiriman Bahan Bakar Minyak Industri dari Depo sampai dilokasi tujuan dengan aman dan baik secara kuantitas dan kualitas serta tepat waktu, standarisasi keamanan ditunjukkan dalam bentuk dokumen dan ikat segel pada tangki pengiriman yang dipasang dari Depo;

15.6 PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas tagihan pengisian Bahan Bakar Minyak yang sudah dilaksanakan dengan melengkapi dokumen pengisian sebagaimana disebutkan dalam klausul pembayaran;

15.7 PIHAK KEDUA wajib menyediakan fasilitas berupa tempat penyimpanan untuk penitipan BBM milik PIHAK PERTAMA jika terjadi sisa BBM pada akhir tahun anggaran 2024 tanpa dikenakan dan/atau dipungut biaya apapun.

16 Pembayaran

16.1 Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka.

16.2 PIHAK PERTAMA menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati PIHAK KEDUA. . Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan bertahap sebanyak … Termin dengan sebelumnya melengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :

1) Termin Pertama dibayarkan sebesar … % dari nilai Kontrak atau tidak lebih dari Rp … setelah prestasi pekerjaan mencapai …% dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :

   a. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;

b. Berita Acara Serah Terima Barang antara **PIHAK KEDUA**, Aset Negara/Aset Patroli dan Tim Pengawas Pengisian BBM;
c. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina (Persero);
d. Melampirkan Harga Release PT. Pertamina (Persero) yang berlaku secara periodik;
e. Melampirkan Surat Delivery Order (DO) dan Receipt for Bunker (RFB);
f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
g. Berita Acara Pembayaran;
h. Faktur Pajak;
i. *Receipt Payment* atau Sales Slip PT. Pertamina Patra Niaga sebagai bukti pembayaran PBBKB;
j. Berita Acara Pencocokan dan Penelitian;
k. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) bermaterai;
l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Keabsahan Dokumen bermaterai.

2) Termin Kedua dibayarkan sebesar … % dari nilai Kontrak atau tidak lebih dari Rp … setelah prestasi pekerjaan mencapai …% dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :
a. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
b. Berita Acara Serah Terima Barang antara **PIHAK KEDUA**, Aset Negara/Aset Patroli dan Tim Pengawas Pengisian BBM;
c. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina (Persero);
d. Melampirkan Harga Release PT. Pertamina (Persero) yang berlaku secara periodik;
e. Melampirkan Surat Delivery Order (DO) dan Receipt for Bunker (RFB);
f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
g. Berita Acara Pembayaran;
h. Faktur Pajak;
i. *Receipt Payment* atau Sales Slip PT. Pertamina Patra Niaga sebagai bukti pembayaran PBBKB;

j. Berita Acara Pencocokan dan Penelitian;

k. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) bermaterai;

l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Keabsahan Dokumen bermaterai.

3) Termin Ketiga dibayarkan sebesar … % dari nilai Kontrak atau tidak lebih dari Rp … setelah prestasi pekerjaan mencapai …% dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :

a. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;

b. Berita Acara Serah Terima Barang antara **PIHAK KEDUA**, Aset Negara/Aset Patroli dan Tim Pengawas Pengisian BBM;

c. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina (Persero);

d. Melampirkan Harga Release PT. Pertamina (Persero) yang berlaku secara periodik;

e. Melampirkan Surat Delivery Order (DO) dan Receipt for Bunker (RFB);

f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

g. Berita Acara Pembayaran;

h. Faktur Pajak;

i. *Receipt Payment* atau Sales Slip PT. Pertamina Patra Niaga sebagai bukti pembayaran PBBKB;

j. Berita Acara Pencocokan dan Penelitian;

k. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) bermaterai;

l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Keabsahan Dokumen bermaterai.

4) Termin Keempat dibayarkan sebesar … % dari nilai Kontrak atau tidak lebih dari Rp … setelah prestasi pekerjaan mencapai …% dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :

a. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;

b. Berita Acara Serah Terima Barang antara **PIHAK KEDUA**, Aset Negara/Aset Patroli dan Tim Pengawas Pengisian BBM;

c. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina (Persero);
d. Melampirkan Harga Release PT. Pertamina (Persero) yang berlaku secara periodik;
e. Melampirkan Surat Delivery Order (DO) dan Receipt for Bunker (RFB);
f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
g. Berita Acara Pembayaran;
h. Faktur Pajak;
i. *Receipt Payment* atau Sales Slip PT. Pertamina Patra Niaga sebagai bukti pembayaran PBBKB;
j. Berita Acara Pencocokan dan Penelitian;
k. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) bermaterai;
l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Keabsahan Dokumen bermaterai.

5) Termin Kelima dibayarkan sebesar … % dari nilai Kontrak atau tidak lebih dari Rp … setelah prestasi pekerjaan mencapai …% dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :
a. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
b. Berita Acara Serah Terima Barang antara **PIHAK KEDUA**, Aset Negara/Aset Patroli dan Tim Pengawas Pengisian BBM;
c. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina (Persero);
d. Melampirkan Harga Release PT. Pertamina (Persero) yang berlaku secara periodik;
e. Melampirkan Surat Delivery Order (DO) dan Receipt for Bunker (RFB);
f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
g. Berita Acara Pembayaran;
h. Faktur Pajak;
i. *Receipt Payment* atau Sales Slip PT. Pertamina Patra Niaga sebagai bukti pembayaran PBBKB;
j. Berita Acara Pencocokan dan Penelitian;
k. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) bermaterai;

l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Keabsahan Dokumen bermaterai.

6) Termin Keenam dibayarkan sebesar … % dari nilai Kontrak atau tidak lebih dari Rp … setelah prestasi pekerjaan mencapai …% dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :

a. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
b. Berita Acara Serah Terima Barang antara **PIHAK KEDUA**, Aset Negara/Aset Patroli dan Tim Pengawas Pengisian BBM;
c. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina (Persero);
d. Melampirkan Harga Release PT. Pertamina (Persero) yang berlaku secara periodik;
e. Melampirkan Surat Delivery Order (DO) dan Receipt for Bunker (RFB);
f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
g. Berita Acara Pembayaran;
h. Faktur Pajak;
i. Receipt Payment atau Sales Slip PT. Pertamina Patra Niaga sebagai bukti pembayaran PBBKB;
j. Berita Acara Pencocokan dan Penelitian;
k. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) bermaterai;
l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Keabsahan Dokumen bermaterai.

7) Termin Ketujuh dibayarkan sebesar … % dari nilai Kontrak atau tidak lebih dari Rp … setelah prestasi pekerjaan mencapai …% dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :

a. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
b. Berita Acara Serah Terima Barang antara **PIHAK KEDUA**, Aset Negara/Aset Patroli dan Tim Pengawas Pengisian BBM;
c. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina (Persero);
d. Melampirkan Harga Release PT. Pertamina (Persero) yang berlaku secara periodik;

e. Melampirkan Surat Delivery Order (DO) dan Receipt for Bunker (RFB);
f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
g. Berita Acara Pembayaran;
h. Faktur Pajak;
i. Receipt Payment atau Sales Slip PT. Pertamina Patra Niaga sebagai bukti pembayaran PBBKB;
j. Berita Acara Pencocokan dan Penelitian;
k. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) bermaterai;
l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Keabsahan Dokumen bermaterai..

8) Termin Keenam dibayarkan sebesar … % dari nilai Kontrak atau tidak lebih dari Rp … setelah prestasi pekerjaan mencapai …% dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan sebagai berikut :
a. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
b. Berita Acara Serah Terima Barang antara **PIHAK KEDUA**, Aset Negara/Aset Patroli dan Tim Pengawas Pengisian BBM;
c. Melampirkan Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina (Persero);
d. Melampirkan Harga Release PT. Pertamina (Persero) yang berlaku secara periodik;
e. Melampirkan Surat Delivery Order (DO) dan Receipt for Bunker (RFB);
f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
g. Berita Acara Pembayaran;
h. Faktur Pajak;
i. Receipt Payment atau Sales Slip PT. Pertamina Patra Niaga sebagai bukti pembayaran PBBKB;
j. Berita Acara Pencocokan dan Penelitian;
k. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) bermaterai;
l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Keabsahan Dokumen bermaterai..

17	**Ganti Rugi dan Denda Keterlambatan**	17.1	Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah maksimal sebesar jaminan pelaksanaan.
		17.2	Denda keterlambatan adalah sanksi yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dalam hal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Denda keterlambatan dikenakan sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan dari nilai sisa kontrak yang belum diselesaikan.
18	**Penyelesaian Perselisihan**	18.1	Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kontrak ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah;
		18.2	Apabila PARA PIHAK tidak dapat mencapai kesepakatan dalam musyawarah dimaksud pasal 17 ayat 1 diatas, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu PARA PIHAK sepakat memilih domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
19	**Penyesuaian Harga**		Kontrak memberlakukan penyesuaian harga yang di *release* resmi oleh Pemerintah atau Badan Usaha yang ditunjuk, dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga dan atau anak perusahaannya.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatanganan Kontrak Bakamla RI	Untuk dan atas nama Penyedia **PT.**
Octavianus Budi Susanto, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla. **LAKSAMANA PERTAMA BAKAMLA**	…